

न्यायालय सम्पदा अधिकारी, नसीराबाद छावनी

छावनी परिषद नसीराबाद

बनाम

श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मंगलदास शर्मा
मकान नं० 533, हाईट रोड
नसीराबाद

आदेश

दिनांक 30.10.2004

छावनी परिषद, नसीराबाद की ओर से अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनांक 2.12.99 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के समक्ष मय ओवर सीयर की रिपोर्ट के पेश किया गया कि सर्वे सख्या 280/4485 - पार्ट की B-4 भूमि जो कि छावनी को खाली भूमि पर अर्पण श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मंगलदास शर्मा म. नं. 533 हाईट रोड नसीराबाद द्वारा कुल 701.125 वर्ग फुट पर अवैध स्ल से भवन निर्माण कर अतिक्रमण कर लिये गये हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद सम्पदा अधिकारी ने अधिशाषी अधिकारी, छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं ओवर सीयर की रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने के बाद अर्न्तगत धारा 5A(2)पी.पी.एक्ट 1971 के नोटिस क्रमांक 87 दिनांक 3.12.99 को जारी किया गया। अर्पण को सम्पदा अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 223 दिनांक 10.12.2001 जारी किये तथा उसमें दिनांक 18.12.2001 को तारीख पेशी सुनवाई हेतु नियत की गई।

अर्पण निम्न दिनांक को अनुपस्थित रहा। अर्पण के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा निम्न पत्र क्रमांक दिनांक 223 दिनांक 10.12.2001 पत्र क्रमांक 257 दिनांक 19.12.2001 पत्र क्रमांक 641 दिनांक 17.8.2004 परन्तु अर्पण निम्न दिनांक 27.12.99, 18.12.99, 20.01.2002, 25.2.2002, 8-4-2002, 27-5-2002, 1-7-2002, 5-8-2002, 4-9-2004, 18-9-2004, 4-10-2004, 30-10-2004 अर्पण द्वारा कौन सा जवाब माँगा व निम्न दिनांक 25.12.2004 पेश नहीं किये हैं।

अर्पण के विगत दिनांक को एक तरफा कार्यवाही करने के आदेश किये गये न्यायवृत्ति से अन्तिम अवसर देने के लिए 4-9-2004 को पेश होने को लिखा गया। परन्तु अर्पण श्री रामचन्द्र शर्मा पुत्र श्री मंगलदास शर्मा गैर हाजिर रहा है। इस लिए एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।



फैल नं. 2.